

附件 4

施工安全环保管理协议

项目单位（以下简称甲方）：_____

施工单位（以下简称乙方）：_____

为了切实落实安全生产的责任，确保人员在施工过程中的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》第四十八、四十九条，《中华人民共和国消防法》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，双方就经营安全生产管理协商达成一致，订立本协议。

第一条 甲方权利和义务

1. 甲方负责对乙方作业场所安全生产、环保、消防、交通、治安、5S 等工作统一监管与协调，甲方有义务向乙方告知公司安全生产及管理工作要求，并保存宣贯记录。
2. 甲方负责为乙方进入甲方园区的人员、车辆办理识别证，对乙方涉及甲方公私财产安全的人员、物资、车辆等进行查验。甲方有权禁止乙方存在安全风险的人员、车辆、物资进出甲方园区。
3. 甲方负责督促乙方落实安全管理相关法律法规和甲方安全管理制度，有权对乙方作业现场进行安全、环保、消防、交通、治安、5S 等检查，对发现的不安全因素要求乙方进行限期或停工整改。
4. 甲方有权依照《相关方管理考核标准》和其他 HSE 管理制度对乙方未限期整改和违规违章行为进行考核及经济处罚。
5. 甲方有权对乙方的违章违规行为、隐患整改落实、安全检查等情况，通过乙方提供的邮箱反馈给乙方。
6. 乙方发生以下情况或乙方责任造成甲方的停工整顿，甲方有权追究乙方责任，因停工造成的违约责任由乙方全部承担：
 - A. 发生人身伤亡事故；
 - B. 发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；
 - C. 施工现场发生火灾事故；
 - D. 发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

- E. 施工现场脏、乱、差，不符合安全和文明施工要求的。
7. 乙方在协议期间如发生事故，甲方有权督促乙方立即报告当地政府相关部门、保护事故现场、提供事故调查书面结论及处理意见。
8. 乙方发生人员伤亡事故时，甲方为乙方抢救提供必要的条件，发生的费用由乙方承担。
9. 甲方有权对乙方作业过程中安全防护措施的落实到位进行监督、检查。发现事故隐患、违章违纪或者冒险等行为，甲方有权按照双方签订的项目合同条款和《相关方管理考核标准》进行考核，并以邮件形式发送至乙方指定邮箱。乙方如有异议，应在收到邮件后 24 小时内进行申诉，否则即视为乙方同意甲方的判定及考核。甲方有权根据双方签订的项目合同条款及本协议直接从乙方的履约保证金扣除相应金额，履约保证金不足以支付的，甲方有权从应付的工程款中扣除，乙方对此无异议。
10. 对乙方不服从安全管理、野蛮施工、管理混乱的情况，甲方施工主管部门或安全环保部门有权令其停工、停产整改，直至通过甲方认可方可作业。

第二条 乙方权利和义务

1. 乙方应遵守国家《安全生产法》、《环境保护法》、《消防法》、《建筑法》、《治安管理条例》及甲方制定的各项 HSE 标准和规章制度。
2. 建立健全并落实 HSE 管理制度和安全操作规程，编制 HSE 应急预案，应急装备齐全有效。对承包项目的质量、安全（包括施工作业、消防、环保、职业健康、交通、治安等）承担相应责任。
3. 健全 HSE 组织机构。依法配备项目经理、安全员，项目经理持建造师证及建安 B 证，安全员持建安 C 证。
4. 对涉及特种作业及特种设备的操作岗位，其岗位人员应持证上岗，证书类型与所从事工作内容相一致。
5. 全面负责在甲方园区内工作的乙方人员生命和财产安全，依法为从业人员缴纳工伤保险或意外伤害保险，总赔偿限额不少于 100 万/人。
6. 为作业人员配备合格适用的劳动防护用品并督促其正确使用。
7. 不得安排有职业禁忌人员从事其所禁忌的作业。不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有

危害的作业。

8. 不得擅自将承包项目分包或转包他人，更不得将承包项目分包或转包给不具备安全生产条件的单位和个人，一经发现甲方有权令其停工整顿或解除双方签订的项目合同。

9. 所用的机械、电气设备和线路必须符合有关安全技术规定要求，危险部位必须有安全可靠的防护装置。对于安全设备设施、特种设备依照法律法规和甲方要求执行检查、维保等工作。

10. 物品放置、设备布置和各类临时设施均应符合安全、消防要求，不得占用消防安全通道，不得影响安全设备设施的正常使用。

11. 从事各种活动时，应遵守甲方安全生产要求，制订可靠的安全防范措施。不得违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

12. 作业前对作业人员进行 HSE 教育和安全技术交底，积极组织安全学习，落实定期安全检查，积极配合甲方组织的安全环保检查和应急演练活动。

13. 要求所属人员按甲方管理制度出入园区和作业，积极配合甲方对乙方人员、车辆、物资的进出门查验工作，自觉接受甲方对乙方人员、工作、生活区域的治安检查和引导，不得用机动车辆携带无识别证人员进入园区、厂区或作业现场。进入甲方生产现场后，必须遵守甲方生产现场的安全环保要求。

14. 收集包括但不限于所属人员身份证、居住证或居住登记证明、车辆、物资等信息，并向甲方保卫部门登记备案。向甲方提供真实有效的信息、资料，支付足额工本费和押金，在甲方保卫部门办理人、车、物进出园区识别证。

15. 乙方车辆出入，应遵守甲方车辆管理有关规定，防止交通事故发生，原、辅材料（包括垃圾）运输应符合有关规定，不得拒绝正常检查。

16. 负责存放在甲方的财物安全，因乙方原因造成物品遗失、损毁的，乙方负全部责任。

17. 配合甲方人员对涉乙方违规事项的调查，承担本单位及所属人员违反本协议和甲方安保管制度的全部责任，接受甲方对本单位和人员的治安管理处理结果。

18. 整改甲方指出的安保问题，未整改的自觉接受甲方处罚，对甲方指出的可能导致即发性危险的隐患，按甲方要求立即整改或停工整改，整改合格后经甲方确认方可复工。

19. 乙方人员未经甲方同意不得开动、使用甲方的任何设备设施、工器具，不得进入甲方特殊危险场所及要害部门，否则因此给甲方造成的损失由乙方承担。
20. 如因工作需要，乙方借用甲方设备设施时必须遵守甲方的相关规定及操作规程。如因乙方原因造成设备设施损坏或人员伤害，由乙方承担因此造成的损失。
21. 乙方对高空作业及生产作业现场的坑、沟、洞、易燃易爆场所，要有防范措施及明显标志。在进行有毒物、有机溶剂、粉尘、噪音等有害作业时，必须事前告之双方人员并制定安全施工计划。
22. 当发生两个及以上单位进行交叉作业时，乙方应及时通知甲方对交叉作业内容和涉及的安全注意事项进行协商，确保作业过程安全。
23. 乙方依照法规和甲方要求合法处置固废、危废，不得出现大气、水体和土壤污染等不安全事件。
24. 发生不安全情况或人身伤亡事故，乙方必须立即报告甲方的施工主管部门和安全环保部门。
25. 施工组织设计中应编制相应的安全技术措施要求，应依照法规编制专项施工方案和组织专家评审的项目，应依照法规要求执行。
26. 乙方必须告知施工主管部门后方可开展施工业务，并由施工主管部门规定其工作区域，未经许可不得进入与工作无关区域。
27. 进入施工现场的施工人員应了解具体的工作内容；熟悉设备设施的生产特点和安全要求；了解周围环境和作业对象潜在危险和应急措施；按国家和甲方规定着装和佩戴防护用品，遵章守纪，不得做与工作无关的事情。
28. 施工方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、项目负责人、安全管理人员，需要换人时须征得施工主管部门和安全环保部门同意。
29. 施工方如遇安全状况不清时，应先停止工作，主动与施工主管部门联系。施工方不得擅自动用非本单位的工具、设备和其它装置。
30. 施工中需动用或拆除公司水、电、蒸汽、机电、设备、仪表、工艺装置、建筑物、地面、预留孔盖板，各类安全装置等，乙方需征得甲方施工主管部门许可后方可进行。
31. 乙方应严格执行动火、登高、受限空间、临时用电、吊装等危险作业审批制度，甲方不定期对乙方危险作业审批执行情况监督检查。

32. 乙方在作业过程中必须服从甲方统一协调、管理。由于乙方未服从管理，违反本协议要求，造成人员伤害或财产损失的，由乙方承担。

33. 乙方按规定在生产作业过程中采取有效的安全防护措施，承担由于违章作业、管理不力、设备设施不良等原因造成的事故责任和因此产生的一切费用及后果。

34. 乙方发生人员伤亡事故或治安、刑事案件时，应保护好事故现场，并按国家、地方政府有关规定程序，立即上报并协助甲方和有关部门进行调查处理。

第三条 其它事项

1. 本协议自签订之日起生效，长期有效。甲乙双方合作期间所有项目均受本协议条款约束。

2. 本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

3. 其它未尽事宜由双方协商解决，协商不成由甲方所在地人民法院诉讼解决。

4. 如本协议版本发生变更，甲乙双方将按照新版本重新签署施工安全环保管理协议（以下简称为“新安环协议”）。双方自新安环协议生效之日起合作的项目，受新安环协议条款约束。

相关方管理考核标准

项目分类	序号	违规内容	处罚金额
日常管理	1	入场作业手续未完成即入场作业	5000 元/次
	2	违反国家法律法规和公司安全环保管理制度	1000 元/次
	3	未建立健全安全环保管理制度和安全操作规程	500-1000 元/次
	4	应急预案缺失或预案内容不完整	500 元/次
	5	HSE 组织不健全，未依法配备专兼职安全环保管理人员	1000-2000 元/次
	6	未给从业人员缴纳工伤保险或意外伤害保险，或总赔偿限额不足 100 万/人	2000 元/人
	7	接触职业病危害的作业人员未安排职业病体检	1000 元/人
	8	没有给作业人员配备合格适用的劳动防护用品并督促其正确使用	500 元/次
	9	安排有职业禁忌或职业病人员从事其所禁忌的作业。安排未成年工从事接触职业病危害的作业；安排孕期、哺乳期的女职工从事有毒物品的作业及其他国家禁止进行的作业。	1000 元/人
	10	机械、电器设备和线路不符合有关安全技术规定要求	500-1000 元/次
	11	特种设备未按期校验或校验不合格仍继续使用	1000-2000 元/次
	12	安全设施设备、特种设备未按要求检查、维保	500 元/次
	13	物品放置、设备布置和各类临时设施不符合安全、消防要求；占用消防安全通道，影响安全设备设施的正常使用。	300-500 元/次
	14	从事各种活动时，未遵守企业安全生产要求，未制订可靠的安全防范措施	300-500 元/次
	15	违章指挥	2000 元/次

项目分类	序号	违规内容	处罚金额
	16	违章作业、违反劳动纪律	500 元/次
	17	未开展安全学习活动，不按规定进行安全检查	500 元/次
	18	未积极配合公司组织的安全环保检查和应急演练等主题活动	500-1000 元/次
	19	安全检查、隐患排查治理未进行，未保存相关记录，未按照要求反馈整改结果	500-1000 元/次
	20	不能按期整改事故隐患	300-500 元/天
	21	隐患整改弄虚作假	300-5000 元/次
	22	未进行安全教育即上岗作业或不能提供有效培训记录	2000 元/次
	23	擅自更换项目负责人、安全管理人员	5000 元/次
	24	从事非法经营或者其它违法活动；擅自转租	100000 元/次
	25	擅自将承包项目分包或转包他人；	100000 元/次
	26	擅自搭建、改建、改变场所和房屋使用性质	10000 元/次
	27	发生人身伤亡事故，相关方瞒报、谎报、弄虚作假，未立即报告业务主管部门和安全环保部门	10000 元/次
	28	发生重伤及以上事故	10000-100000 元/次
	29	未及时组织应急和抢救伤员，未保护好现场	100000 元/次
施工管理	30	未制定施工安全技术方案，就进行现场施工	1000 元/次
	31	未对施工现场设置必要的 HSE 标志	500 元/次
	32	未经施工主管部门同意，擅自开展施工业务	500 元/次
	33	施工前未进行安全教育和安全技术交底	1000 元/次
	34	出现影响其他部门或人员安全行为未提前告知或采取防护措施	500 元/次

项目分类	序号	违规内容	处罚金额
	86	违规穿戴：留长发、披发、发辫而不戴工作帽或不将发辫塞入帽内；戴手套操作旋转机床；穿化纤服装进入易燃易爆作业场所	500 元/次
	87	在禁火区抽烟，擅自动火	3000 元/次
	88	挥发类、腐蚀类及易燃类化学品使用后未封闭存放	500 元/次
	89	电线私拉乱接	500 元/次
	90	厂内机动车辆未按规定载人、载物；机动车辆行驶时，进行上、下及抛掷物品	500 元/次
	91	高空作业时，任意掷扔物件，不设警戒	1000 元/次
	92	检修电气设备(施)时未停电、验电、接地及挂牌操作	1000 元/次
监理管理	93	未履行定期现场监理职责	200 元/次
	94	未对危大工程专项施工方案进行审批	1000 元/次
	95	未对危大工程风险提出整改要求	500 元/次
	96	未对现场存在的安全隐患进行跟踪整改的	500 元/次
	97	施工单位重大违规行为不及时制止、不及时报告建设单位的	500 元/次
车辆管理	98	酒后开车	5000 元/人
	99	不按规定超车、让车的	100 元/辆
	100	不按规定停车或造成道路不畅通	200 元/辆
	101	未登记直接进入园区	800 元/辆
	102	驾驶未检验或检验不合格车辆的	1000 元/辆
	103	在禁止行驶的时间、道路上行驶	600 元/辆
	104	货车人货混装行驶	500 元/人
	105	叉车、牵引车、电动三轮车违规载人	300 元/人
	106	不按规定使用喇叭或喇叭音量超标的。	100 元/辆

